

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1920/2531

นาย พินิจ ทวี สุข
นาง กา ญจนา เกิดประกอบกุล

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 329 (1)

ป.พ.พ. มาตรา 420, มาตรา 423

โจทก์มีส่วนทำให้ข้อเท็จจริงในกรณีพิพาทระหว่างจำเลยกับ ห. บิดเบือน จนเป็นเหตุให้จำเลยถูกผู้บังคับบัญชาลงโทษโดยไม่เป็นธรรม จำเลยยอมเข้าใจโดยสุจริตว่า เหตุที่จำเลยไม่ได้รับความเป็นธรรมเป็นเพราะการกระทำของโจทก์ การที่จำเลยอุทธรณ์คำสั่งคณะกรรมการสอบสวนโดยกล่าวพาดพิงถึงโจทก์ดังข้อความตามฟ้อง จึงเป็นการไขข่าวซึ่งมีส่วนเป็นความจริงและจำเลยกระทำการดังกล่าวโดยสุจริต เพื่อความชอบธรรมป้องกันตนและส่วนได้เสียของตนตามคลองธรรมไม่เป็นละเมิดต่อโจทก์.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นทนายความและเป็นลูกจ้างบริษัทไทยเดินเรือทะเล จำกัด จำเลยซึ่งเป็นพนักงานของบริษัทดังกล่าวได้ทำหนังสืออุทธรณ์คำสั่งคณะกรรมการซึ่งสั่งลงโทษจำเลยไปยังประธานกรรมการบริหารท่าเรือมีข้อความว่า โจทก์เป็นหัวหน้านายหลาย เรียนจบทนายความสามารถปั้นพยานเท็จช่วยนายหลายซึ่งเป็นลูกน้องได้เสมอโจทก์พยายามปั้นสถานการณ์และพยานเท็จอยู่ตลอดเวลาโจทก์

เป็นคนแย่ที่สุดถ้าตี๋มเบียร์เข้ามาในบริษัท โจทก์จะตำผู้หญิงข้างล่างอย่างหยาบคาย ถ้าโจทก์รู้ว่าจำเลยร้องเรียนและเล่าความประพฤติของโจทก์ให้ประธานกรรมการทราบ จำเลยอาจถูกสั่งเก็บ ข้อความนี้ไม่เป็นความจริง เป็นการกลั่นแกล้งไขข่าวให้แพร่หลายซึ่งข้อความที่ฝ่าฝืนต่อความจริง เพื่อให้โจทก์เสียหายแก่ชื่อเสียงเกียรติคุณถูกดูหมิ่นเกลียดชัง ขอให้ใช้ค่าเสียหาย200,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า นายหลาบชกต่อยจำเลยด้วยความมีเมตตาเป็นเหตุให้จำเลยได้รับบาดเจ็บตาข้างขวาบอด โจทก์ใช้อำนาจหน้าที่แนะนำสั่งสอนพยานให้ให้การต่อคณะกรรมการสอบสวนว่าจำเลยเป็นฝ่ายก่อเรื่องก่อนและนายหลาบมิได้ทำร้ายจำเลยเป็นเหตุให้คณะกรรมการหลงเชื่อและสั่งลงโทษตัดเงินเดือนจำเลย จำเลยจึงทำหนังสืออุทธรณ์คำสั่งตามข้อความในฟ้องเป็นการป้องกันตนและส่วนได้เสียของตนตามคลองธรรมเมื่อกรรมการได้พิจารณาคำร้องอุทธรณ์ของจำเลยแล้วมีความเห็นเป็นจริงดังอุทธรณ์ ได้มีคำสั่งแก้ไขคำสั่งเดิมให้ลงโทษนายหลาบเพียงฝ่ายเดียว และพนักงานอัยการได้ฟ้องนายหลาบข้อหาทำร้ายร่างกายบาดเจ็บสาหัส ศาลพิพากษาจำคุกนายหลาบ 3 ปี

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า เรื่องที่จำเลยถูกนายหลาบชกต่อยทำร้ายนั้น มีนายจำเรียงกับนางสาวอุบลรัตน์รู้เห็นเหตุการณ์โดยตลอดตั้งแต่นายหลาบกับจำเลยด่าโต้ตอบกันและนายหลาบชกต่อยทำร้ายจำเลย แต่ทั้งนายจำเรียงและนางสาวอุบลรัตน์ให้การต่อ

คณะกรรมการสอบสวนว่าไม่รู้เห็นขณะนายหลาบชกต๋อยทำร้ายจำเลย เฉพาะนาย
จำเรียงเคยบอกกับจำเลย ว่า ที่ให้การเช่นนั้นเพราะโจทก์ขอร้องให้ช่วยเหลือนาย
หลาบมิให้ถูกไล่ออกจากงาน ในเรื่องที่โจทก์ช่วยเหลือนายหลาบ โจทก์เบิกความเป็น
พยานนายหลาบในคดีอาญา ยอมรับว่าได้พยานนายหลาบไปขอร้องบิดาจำเลย และได้
ประกันตัวนายหลาบขึ้นสอบสวนพฤติการณ์ที่โจทก์ช่วยเหลือนายหลาบจนเป็นเหตุให้
จำเลยถูกลงโทษตัดเงินเดือนเกิดขึ้นก่อนจำเลยยื่นอุทธรณ์คำสั่งลงโทษคณะ
กรรมการ หากใช้เกิดขึ้นภายหลังตั้งโจทก์ฎีกาไม่ทั้งเป็นพฤติการณ์ที่เห็นได้ชัดว่า
โจทก์มีส่วนทำให้ข้อเท็จจริงในกรณีพิพาทระหว่างจำเลยกับนายหลาบบิดเบือน จน
เป็นเหตุให้จำเลยถูกลงโทษโดยไม่เป็นธรรมจำเลยย่อมเข้าใจโดยสุจริตว่า เหตุที่
จำเลยไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะการกระทำของโจทก์ เพราะฉะนั้น การที่จำเลย
อุทธรณ์คำสั่งคณะกรรมการโดยกล่าวพาดพิงถึงโจทก์ด้วยข้อความดังที่โจทก์กล่าว
ในฟ้องจึงเป็นการไขข่าวซึ่งข้อความที่มีส่วนเป็นความจริง และจำเลยกระทำการดัง
กล่าวโดยสุจริต เพื่อความชอบธรรมป้องกันตนและส่วนได้เสียของตนตามคลอง
ธรรม ไม่เป็นละเมิดต่อโจทก์

พิพากษายืน.

(คำนี้ ฤๅไรรัตน์-ดุสิต วราโห-ประชา บุญวนิช)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น